

양도세 미니 가이드 4편 묶음 · 2026년판

양도세가 갈리는 네 지점만 골랐습니다

12억 초과세 · 상생임대차 · 필요경비 · 단기종과.
가장 자주, 가장 크게 갈리는 네 곳만 모았습니다.

1년 미만 매도 7,507만	2년 넘겨 매도 2,055만
--------------------	--------------------

* 양도차익 1억 원, 보유기간만 다른 경우의 계산 예시입니다. 실제 세액은 주택 수·지역·거주요건 등 개인 상황에 따라 달라집니다.

작성자는 세무사 등 세무 자격 보유자가 아니며, 본 자료는 공개된 세법 정보를 정리한 참고용 자료입니다. 세무 자문·세무 대리 서비스가 아닙니다.

목차

들어가며 — 네 편을 어떻게 읽을까

Part I. 12억 넘게 팔아도, 세금은 초과분만

1장. 양도세는 "차익 전체"에 붙지 않는다 — 1주택 12억 비과세와 안분과세

3장. 1세대 1주택 비과세 요건 완전정리

C01. 1주택인데 12억을 넘겨 팝니다

Part II. 실거주 0일이어도 비과세 — 상생임대차

6장. 실거주 못 했어도 비과세 — 상생임대차로 거주요건 면제

7장. 장기보유특별공제 80% vs 30% — 거주요건이 가른다

C03. 조정지역인데 실거주를 못 했습니다

Part III. 영수증만 챙겨도 수백만 원 — 필요경비

8장. 영수증만 챙겨도 수백만 원 — 필요경비 공제

부록. 필요경비, 되는 것 vs 안 되는 것

C06. 오래된 집이라 취득가 증빙이 없습니다

Part IV. 며칠 차이로 77% — 단기·중과 함정

2장. 보유·거주 기간이 세율을 가른다 — 며칠 차이로 77%

10장. 단기 매도 중과 — 며칠 차이로 77%

12장. 다주택 중과 부활 — 2026.5.9 유예종료

C02. 보유 2년을 못 채우고 팔아야 합니다

마무리

네 편을 덮기 전에 — 내 숫자로 확인하세요

⚠ 먼저 읽어주세요 (필독)

이 자료는 부동산 양도소득세에 관한 일반 정보 자료이며, 세무대리·세무상담·신고 대행 서비스가 아닙니다. 작성자는 세무사 등 세무 자격 보유자가 아닙니다.

세율·요건·기한은 **2026년 7월 기준 국세청·기획재정부·국가법령정보센터 등 공식 자료**로 확인해 작성했습니다. 다만 수록된 계산 예시는 특정 가정에 따른 것으로 실제 세액과 다를 수 있으며, 개별 사안에 대한 판단 근거로 사용할 수 없습니다. 양도세는 취득 시점·지역·개인 상황에 따라 결과가 크게 달라지고, 세법은 개정될 수 있습니다.

실제 매도 전에는 절세랩 계산기로 예상 세액을 확인하시고, 구체적인 세무 판단이 필요한 경우 반드시 세무사와 상담하시기 바랍니다. 본 자료를 근거로 한 의사결정의 결과에 대해 작성자는 책임을 지지 않습니다.

이 가이드는 "무엇을 확인하고, 무엇을 물어봐야 하는지"를 정리한 자료입니다.

저작권 안내

© 2026 절세랩. 본 자료의 저작권은 저작권자에게 있습니다.

구매자 본인의 열람 목적으로만 이용할 수 있으며, 무단 복제·배포·공유·재판매·전송을 금지합니다.

위반 시 저작권법에 따라 민·형사상 책임을 물을 수 있습니다.

1장. 양도세는 "차익 전체"에 붙지 않는다 — 1주택 12억 비과세와 안분과세

한 줄 핵심: 15억에 팔아 5억이 남아도, 1세대 1주택이라면 과세 대상은 5억이 아니라 **1억**일 수 있습니다.

— 얼마가 걸린 문제인가

많은 분이 "차익 5억이면 5억 전체에 세금이 붙는다"고 오해해서, 팔 수 있는 타이밍을 놓치거나 겁을 먹습니다. 실제 구조를 알면 세금이 상상의 1/5 이하로 줄어드는 경우가 흔합니다.

— 원리

1세대 1주택으로 **2년 보유 (조정지역은 2년 거주까지)** 요건을 채우면, **양도가액 12억까지는 비과세**입니다. 12억 이하로 팔면 양도세는 **0원**입니다.

12억을 넘겨 팔아도 차익 전체에 세금이 붙지 않습니다. **12억 초과분만 안분 (按分) 해서** 과세합니다. 공식은 이렇습니다.

$$\text{과세 대상 양도차익} = \text{전체 양도차익} \times (\text{양도가액} - 12\text{억}) \div \text{양도가액}$$

— 계산 예시

- 10억에 사서 **15억에 매도** → 전체 양도차익 **5억**
- 과세 대상 차익 = $5\text{억} \times (15\text{억} - 12\text{억}) \div 15\text{억} = 5\text{억} \times 3/15 = \text{1억}$
- 즉, 세금은 5억이 아니라 **1억**을 기준으로 계산됩니다.

여기서 끝이 아닙니다. **장기보유특별공제(장특공)**가 이 1억을 한 번 더 깎습니다. 1세대 1주택이 보유·거주 요건을 채우면 최대 **80%**까지 공제됩니다. (상세 기준은 Part II 7장)

- 과세 대상 차익 1억 × 장특공 80% = 8,000만 공제 → 양도소득금액 **2,000만**
- 기본공제 250만 차감 → 과세표준 **1,750만**
- 세율 15% 구간 적용(누진공제 126만): $1,750\text{만} \times 15\% - 126\text{만} \approx \text{136만 원}$
- 지방소득세 10% 포함 시 최종 **약 150만 원**

15억에 판 집의 양도세가 150만 원대. "차익 전체 과세"라는 오해와 실제의 차이가 이만큼입니다.